

수산자원보호구역 관리요령

제1조(목적) 이 요령은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제40조에 따라 지정한 수산자원보호구역을 효율적으로 관리하고 수산자원의 보호·육성과 환경보전에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 요령에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다

1. "관리자"란 「수산자원관리법」(이하 "법"이라 한다) 제51조에 따른 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수(이하 "시장·군수"라 한다)를 말한다.
2. "보호구역 훼손자"란 법 제52조제2항의 용도구역 안에서 행위제한 사항을 위반하여 수산자원보호구역(이하 "보호구역"이라 한다)을 훼손한 자를 말한다.
3. "보호구역 이용자"란 다른 법령에 따라 면허·허가·승인을 받아 수산자원보호구역을 이용하는 자를 말한다.
4. "어장정화사업"이란 해양수산부장관이 정하여 알리는 "어장정화·정비집행지침"에 따라 시행하는 사업을 말한다.

제3조(관리계획수립) ① 관리자는 수산자원의 보호·육성사업을 효율적으로 추진하기 위하여 매 5년마다 보호구역에 관한 관리계획을 수립해야 한다.

② 관리자는 제1항에 따라 수립된 계획에 따라 수질환경 개선사업 등 필요하다고 인정하는 사업을 추진해야 한다.

제4조(관리의무) ① 관리자는 보호구역 보전에 필요한 조치를 마련해야 하며, 보호구역 이용자가 다른 법령에 따라 면허·허가·승인받은 목적과 조건을 위반하지 않도록 지도·감독해야 한다.

② 관리자는 보호구역 이용자가 다른 법령에 의하여 면허·허가·승인 받은 목적과 조건을 위반하거나 보호구역 훼손자가 있을 때에는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제133조에 따라 처분하고 그 처분결과를 해양수산부장관에게 보고해야 한다.

제5조(수산자원보호구역 안에서의 행위제한) ① 관리자는 「수산자원관리법 시행령」 제40조에서 정한 별표 16의 수산자원보호구역 안에서 허가를 받아 할 수 있는 허용행위 이외의 행위에 대한 위반사실 여부를 매 반기 1회 이상 조사해야 한다.

② 제1항의 규정에 따른 조사결과 위반행위자에 대하여는 관계법령이 정하는 바에 따라 필요한 조치를 해야 한다.

제6조(오염원 조사) 삭제

제7조(수질및퇴적물환경조사) ① 국립수산과학원장(이하 "원장"이라 한다)은 보호구역별로 연 2회 이상 수질 및 퇴적물 환경조사를 실시하되, 다음 각 호에 따라야 한다.

1. 조사지점은 보호구역별로 주요 양식장, 마을어장, 어패류의 산란장, 서식장을 중심으로 선정해야 한다.

2. 조사내용은 DO, COD, 인산염, 질산염, 규산염, 중금속등 수질 및 퇴적물오염에 영향을 미치는 성분을 조사해야 한다.

② 해양수산부장관은 제1항의 조사결과 보호구역 수질 및 퇴적물 보전에 필요하다고 인정하는 사항이 있을 때에는 관리자에게 시정조치를 명할 수 있다.

③ 원장은 보호구역 내에서 오염사고 발생 시에는 제1항에 따른 조사와 별도로 환경 오염도를 조사해야 한다.

제8조(수산자원보호·육성사업 우선실시) ① 관리자는 보호구역 내 수산자원의 보호·육성을 위하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 우선적으로 실시해야 한다.

1. 어장정화사업

2. 어장정비사업

3. 바다목장, 인공어초, 종묘방류 등 자원조성사업

4. 그 밖에 자원보호·육성에 필요하다고 인정하는 사업

② 관리자는 보호구역 내 수산자원의 보호·육성 또는 관리를 위하여 법 제44조에 따른 수산자원조성금 또는 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」 제13조에 따른 공유수면 점용료·사용료의 일부를 우선적으로 사용할 수 있다.

③ 관리자는 보호구역 내에 불법어업행위자를 단속하여 자원관리를 도모해야 한다.

④ 관리자는 보호구역 내의 바닷가를 포함한 어장정화사업을 실시하

여 어장환경개선을 도모해야 한다.

제9조(표지판 설치) ① 관리자는 보호구역의 경계구역을 나타내는 도면 표지판과 행위제한내용 및 벌칙 등을 누구나 알기 쉽게 작성한 경고판을 설치해야 한다.

② 설치장소는 어촌계, 위판장, 어항 등 시·군별로 5개소 이상 설치해야 한다.

제10조(관리부 비치 및 보고) ① 관리자는 보호구역별 관리부를 별지서식에 따라 작성하여 갖추 두어야 한다.

② 관리자는 제1항에 따라 작성한 관리부 사본 1부를 다음 해 1월 31일까지 해양수산부장관에게 제출해야 한다.

③ (삭 제)

④ 원장은 보호구역 내의 자원변동 상황과 수질 및 퇴적물환경 조사결과를 종합·분석하여 다음 해 3월 31일까지 해양수산부장관에게 보고서로 작성 제출해야 하며, 매 5년마다 사업보고서를 작성해야 한다.

⑤ 관리자는 원장이 제4항의 보고서 작성을 위하여 필요한 자료를 요청하는 경우 이에 협조해야 한다.

제11조(업무위임) 삭제

제12조(관리 및 조사) ① 해양수산부장관은 보호구역의 지정·변경 및 행위제한 완화 또는 강화가 필요하다고 인정할 때에는 관계공무원으로 하여금 현지 실태를 조사토록 하여 타당성 여부를 검토하게 할 수 있다.

② 해양수산부장관은 매 5년마다 수산자원보호 구역의 지정·해제의 타당성을 조사·검토하고, 필요한 경우 해제 또는 지정을 관계 중앙행정기관에 요청할 수 있다.

제13조(재검토기한) 해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 2024년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부 칙

이 훈령은 공포한 날부터 시행한다.

[별지 서식]

수산자원보호구역 관리부

1. 보호구역명 : ○○○보호구역

2. 보호구역 관리

○ 지정현황

고 시 년월일	고시번호	시 군 별	지정면적(km ²)			해안선 길 이	비 고
			합계	육지	해면		

○ 보호구역 유역 행정구역도

시 · 도	시·군	읍·면	리·동

○ 보호구역 유역 농업세력

시군별	인구수 (명)	토 지(km ²)						가축(마리)		
		전	답	초지	임야	주거지	기타	소	돼지	닭

○ 보호구역 유역내 산업체 현황

시·군별	업종별	공장명	생산량/년	비고

3. 수산자원 조성 · 육성사업 실적

○ 자원조성사업

년도별	사업별	사업장소	물 량	투자금액	시행일

○ 종묘방류 실적

시군별	종 류	방류량	방류시기	방류장소	비 고

○ 인공어초 시설실적

시군별	종 류	시설위치	시설면적	시 설 량	비 고

4. 오염원 시설 현황

○ 폐수배출시설

시·군별	업체명	시설위치	폐수발생량 (m ³ /일)	처리방법	시설년도

○ 매립·간척사업장

공사명 (사업명)	사업시행자	위 치	면적(ha)	용 도	매립기간

○ 규사·해사채취사업장

사업자	종 류	위 치	채취량 (톤/년)	면적(ha)	채취기간

5. 경고판 설치

시군별	설치일자	설치장소	관리자

6. 행위제한 조사실적

조사일자	점검자	조사내용	조사결과 조치	비고